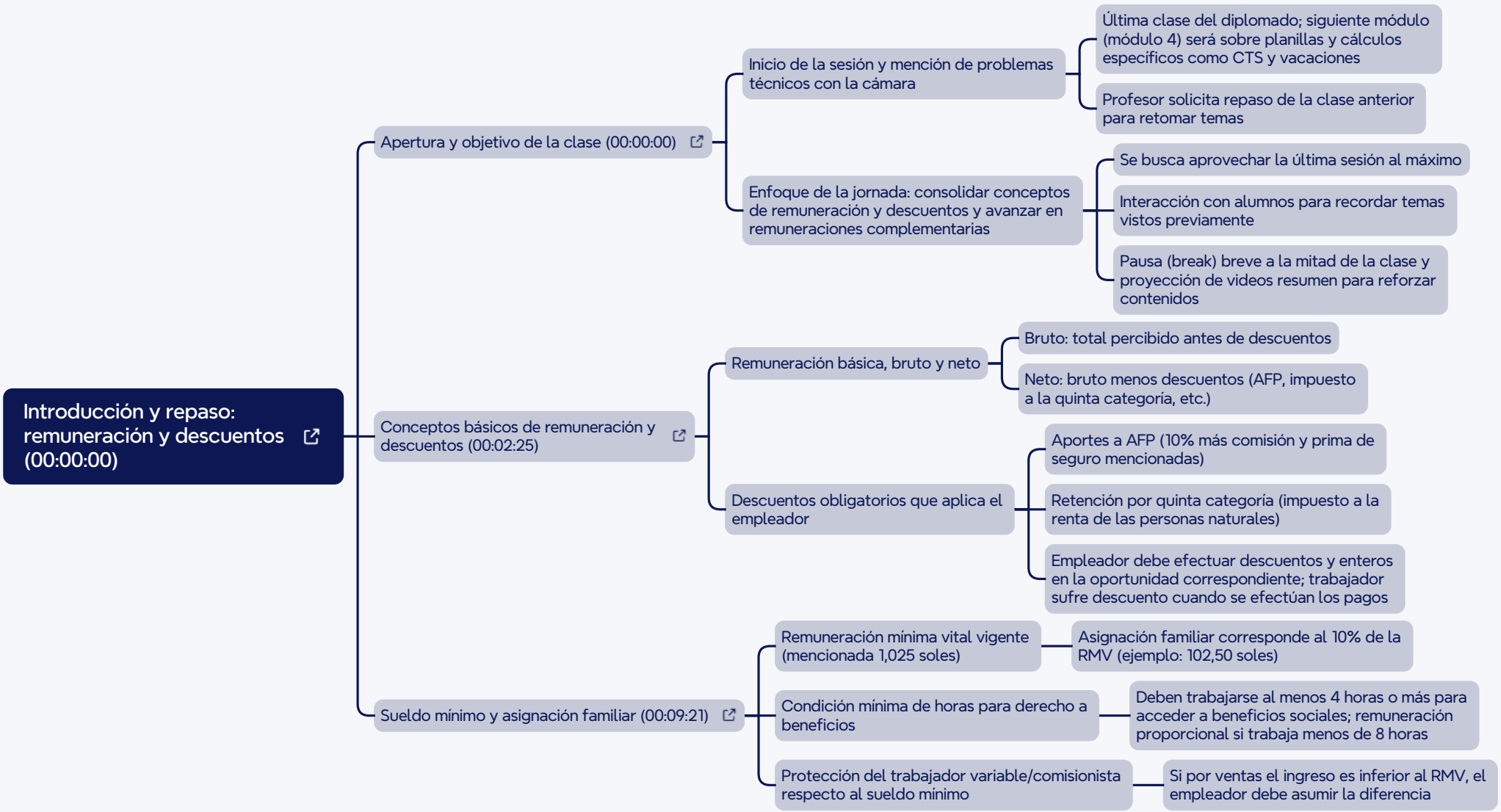
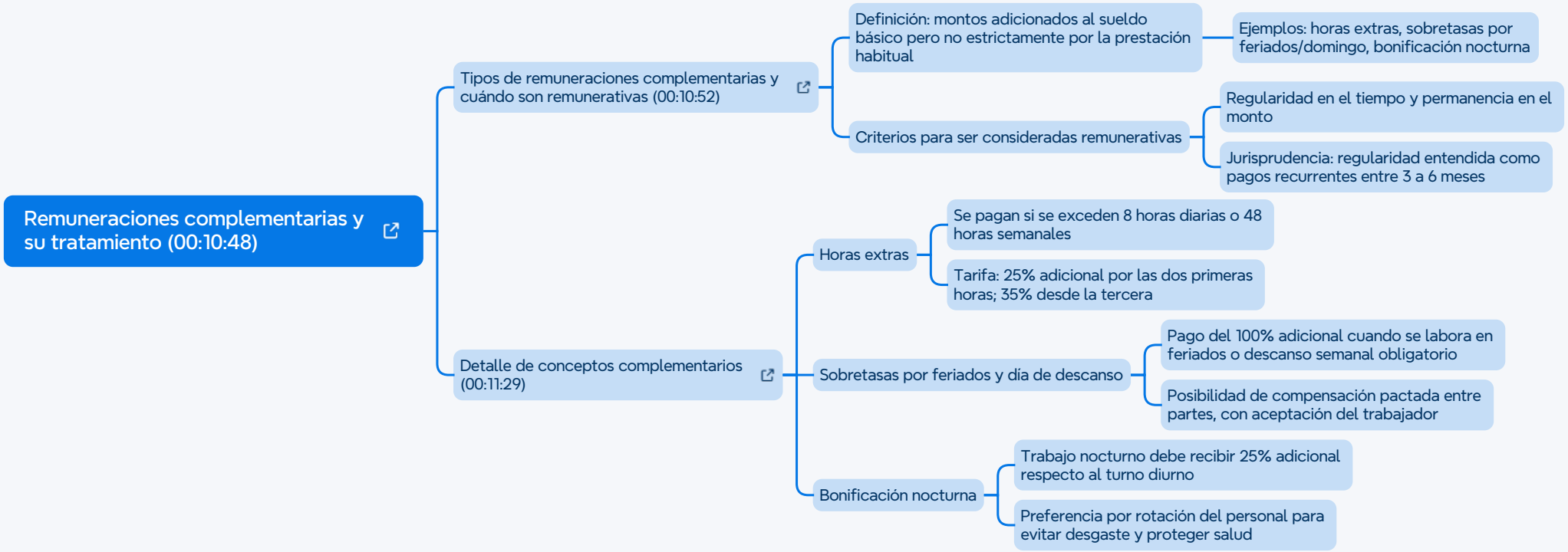
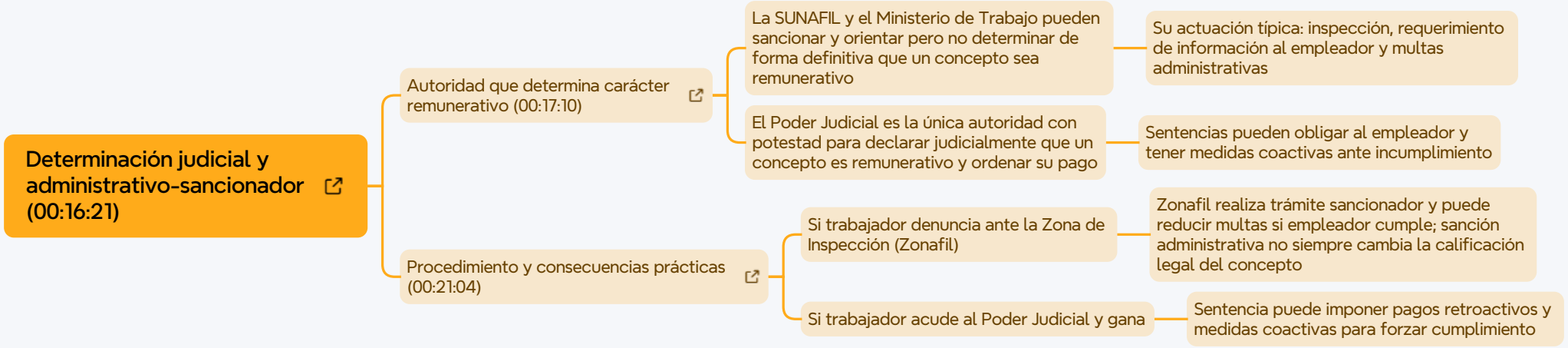
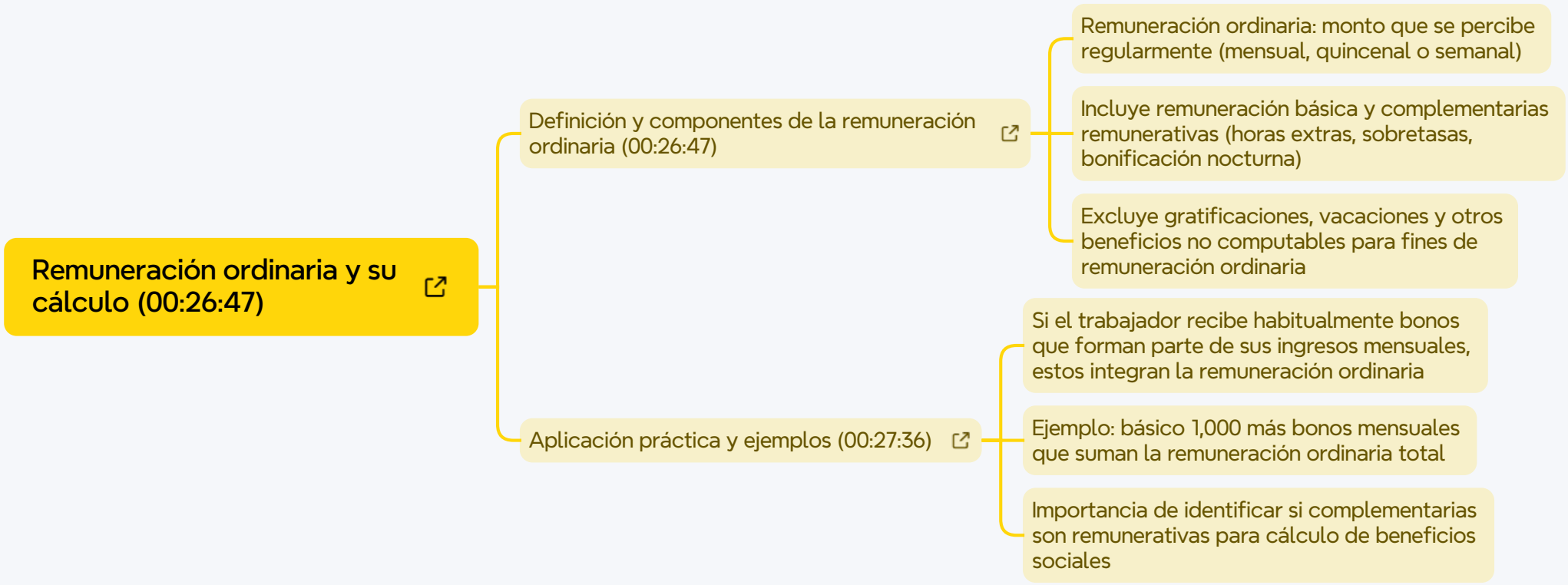
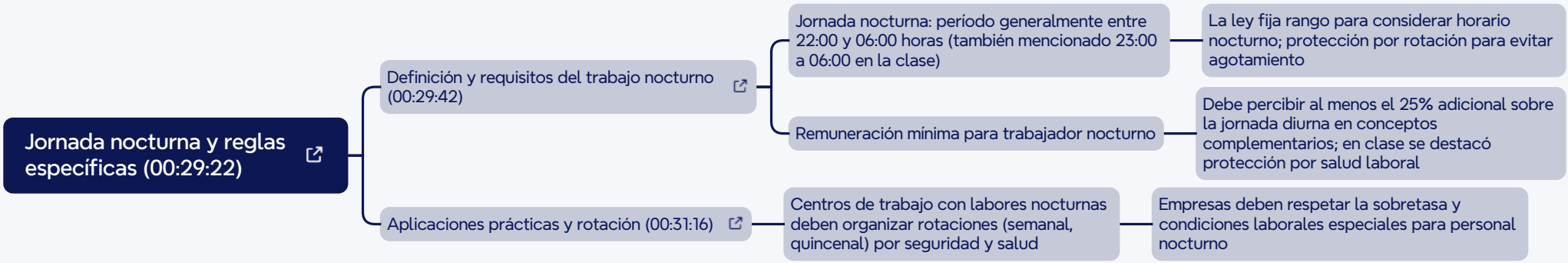

CLASE 10: BENEFICIOS LABORALES, REMUNERACIONES Y PRESTACIONES - 2DA PARTE
Régimen MYPE, liquidaciones y efectos de la afiliación (01:57:51)
Beneficios laborales: asignación familiar y gratificaciones (01:39:42)
Jornadas atípicas, embargos y regulación particular (01:30:03)
Remuneración íntegra anual (RIA) y su regulación (00:54:04)
Conceptos no remunerativos según ley (00:46:44)
Clasificación de remuneraciones por periodicidad y variabilidad (00:39:46)
Introducción y repaso: remuneración y descuentos (00:00:00)
Remuneraciones complementarias y su tratamiento (00:10:48)
Determinación judicial y administrativo-sancionador (00:16:21)
Remuneración ordinaria y su cálculo (00:26:47)
Jornada nocturna y reglas específicas (00:29:22)
Formas de pago de la remuneración y remuneración en especie (00:34:21)

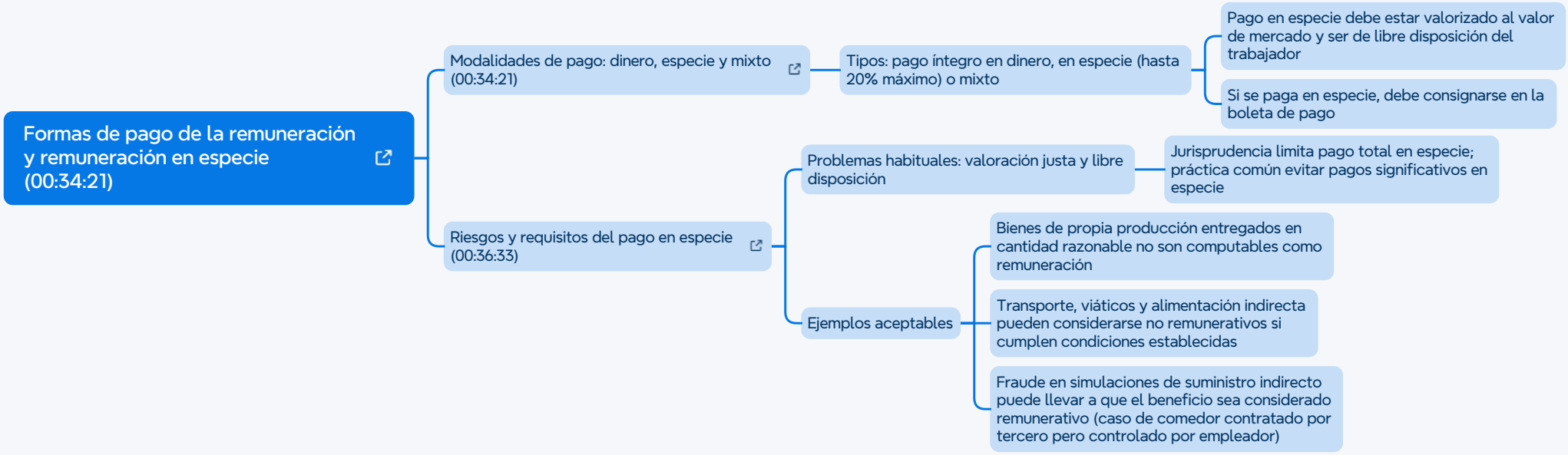

Introducción y repaso: remuneración y descuentos (00:00:00)
Apertura y objetivo de la clase (00:00:00)
Inicio de la sesión y mención de problemas técnicos con la cámara
Última clase del diplomado; siguiente módulo (módulo 4) será sobre planillas y cálculos específicos como CTS y vacaciones
Profesor solicita repaso de la clase anterior para retomar temas
Enfoque de la jornada: consolidar conceptos de remuneración y descuentos y avanzar en remuneraciones complementarias
Se busca aprovechar la última sesión al máximo
Interacción con alumnos para recordar temas vistos previamente
Pausa (break) breve a la mitad de la clase y proyección de videos resumen para reforzar contenidos
Conceptos básicos de remuneración y descuentos (00:02:25)
Remuneración básica, bruto y neto
Bruto: total percibido antes de descuentos
Neto: bruto menos descuentos (AFP, impuesto a la quinta categoría, etc.)
Descuentos obligatorios que aplica el empleador
Aportes a AFP (10% más comisión y prima de seguro mencionadas)
Retención por quinta categoría (impuesto a la renta de las personas naturales)
Empleador debe efectuar descuentos y enteros en la oportunidad correspondiente; trabajador sufre descuento cuando se efectúan los pagos
Sueldo mínimo y asignación familiar (00:09:21)
Remuneración mínima vital vigente (mencionada 1,025 soles)
Asignación familiar corresponde al 10% de la RMV (ejemplo: 102,50 soles)
Condición mínima de horas para derecho a beneficios
Deben trabajarse al menos 4 horas o más para acceder a beneficios sociales; remuneración proporcional si trabaja menos de 8 horas
Protección del trabajador variable/comisionista respecto al sueldo mínimo
Si por ventas el ingreso es inferior al RMV, el empleador debe asumir la diferencia

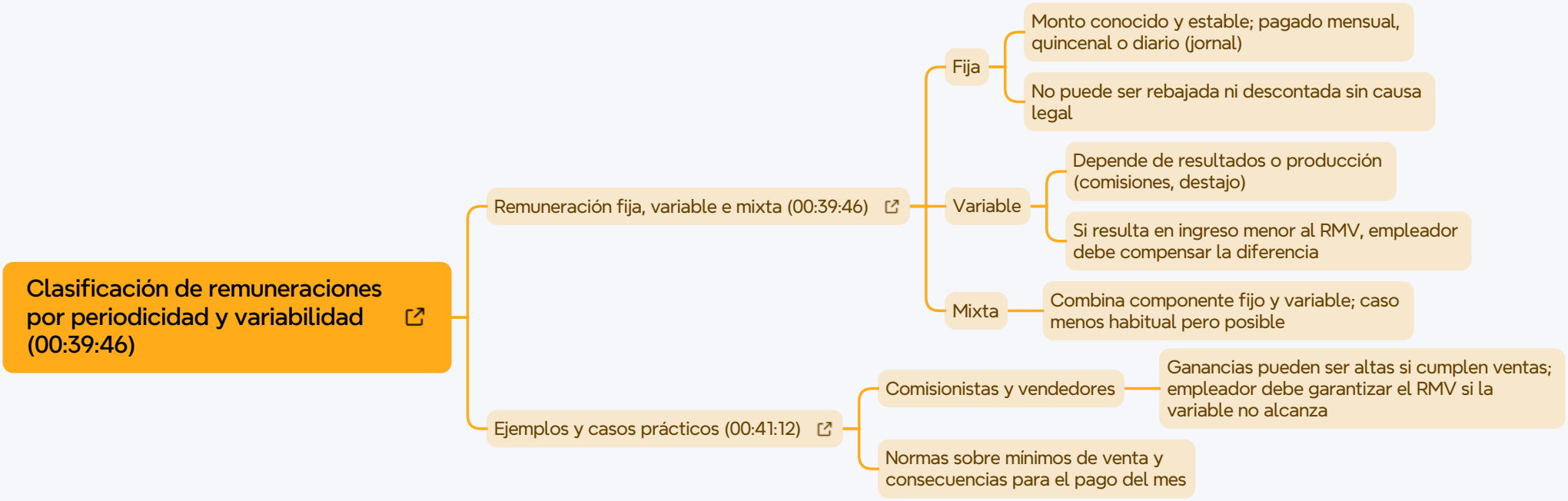

Remuneraciones complementarias y su tratamiento (00:10:48)
Tipos de remuneraciones complementarias y cuándo son remunerativas (00:10:52)
Definición: montos adicionados al sueldo básico pero no estrictamente por la prestación habitual
Ejemplos: horas extras, sobretasas por feriados/domingo, bonificación nocturna
Criterios para ser consideradas remunerativas
Regularidad en el tiempo y permanencia en el monto
Jurisprudencia: regularidad entendida como pagos recurrentes entre 3 a 6 meses
Detalle de conceptos complementarios (00:11:29)
Horas extras
Se pagan si se exceden 8 horas diarias o 48 horas semanales
Tarifa: 25% adicional por las dos primeras horas; 35% desde la tercera
Sobretasas por feriados y día de descanso
Pago del 100% adicional cuando se labora en feriados o descanso semanal obligatorio
Posibilidad de compensación pactada entre partes, con aceptación del trabajador
Bonificación nocturna
Trabajo nocturno debe recibir 25% adicional respecto al turno diurno
Preferencia por rotación del personal para evitar desgaste y proteger salud

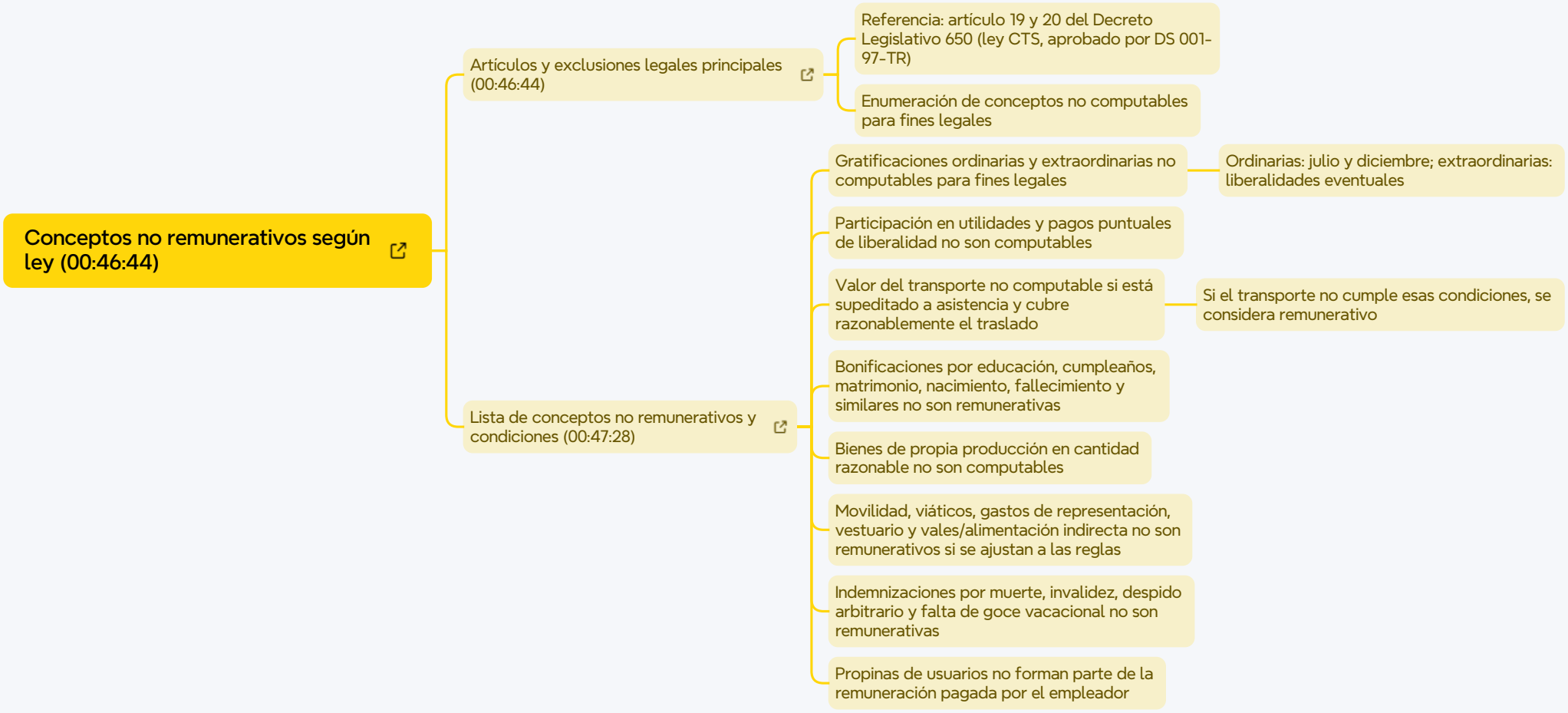

Determinación judicial y administrativo-sancionador (00:16:21)
Autoridad que determina carácter remunerativo (00:17:10)
La SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo pueden sancionar y orientar pero no determinar de forma definitiva que un concepto sea remunerativo
Su actuación típica: inspección, requerimiento de información al empleador y multas administrativas
El Poder Judicial es la única autoridad con potestad para declarar judicialmente que un concepto es remunerativo y ordenar su pago
Sentencias pueden obligar al empleador y tener medidas coactivas ante incumplimiento
Procedimiento y consecuencias prácticas (00:21:04)
Si trabajador denuncia ante la Zona de Inspección (Zonafil)
Zonafil realiza trámite sancionador y puede reducir multas si empleador cumple; sanción administrativa no siempre cambia la calificación legal del concepto
Si trabajador acude al Poder Judicial y gana
Sentencia puede imponer pagos retroactivos y medidas coactivas para forzar cumplimiento

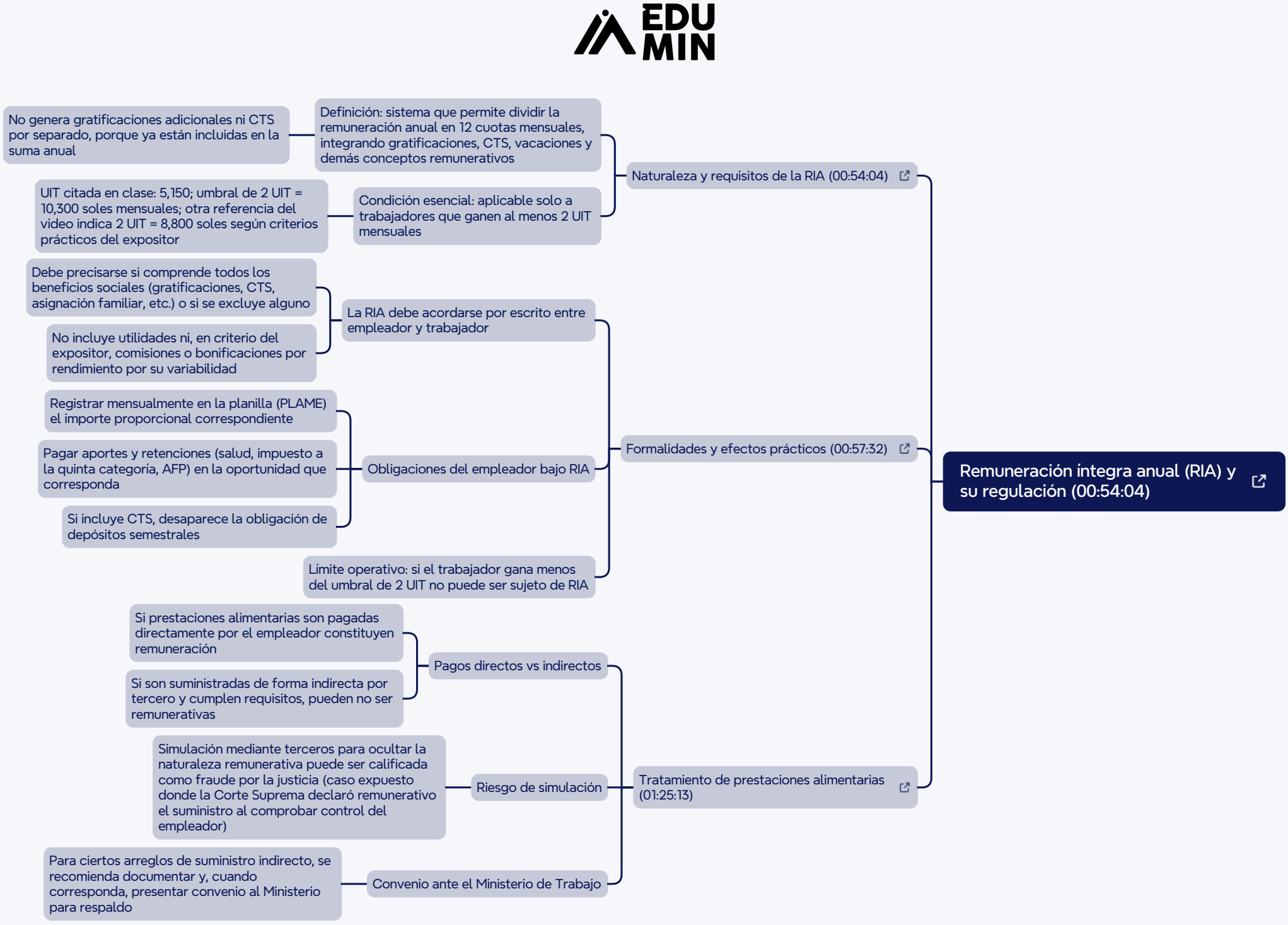

Remuneración ordinaria y su cálculo (00:26:47)
Definición y componentes de la remuneración ordinaria (00:26:47)
Remuneración ordinaria: monto que se percibe regularmente (mensual, quincenal o semanal)
Incluye remuneración básica y complementarias remunerativas (horas extras, sobretasas, bonificación nocturna)
Excluye gratificaciones, vacaciones y otros beneficios no computables para fines de remuneración ordinaria
Aplicación práctica y ejemplos (00:27:36)
Si el trabajador recibe habitualmente bonos que forman parte de sus ingresos mensuales, estos integran la remuneración ordinaria
Ejemplo: básico 1,000 más bonos mensuales que suman la remuneración ordinaria total
Importancia de identificar si complementarias son remunerativas para cálculo de beneficios sociales

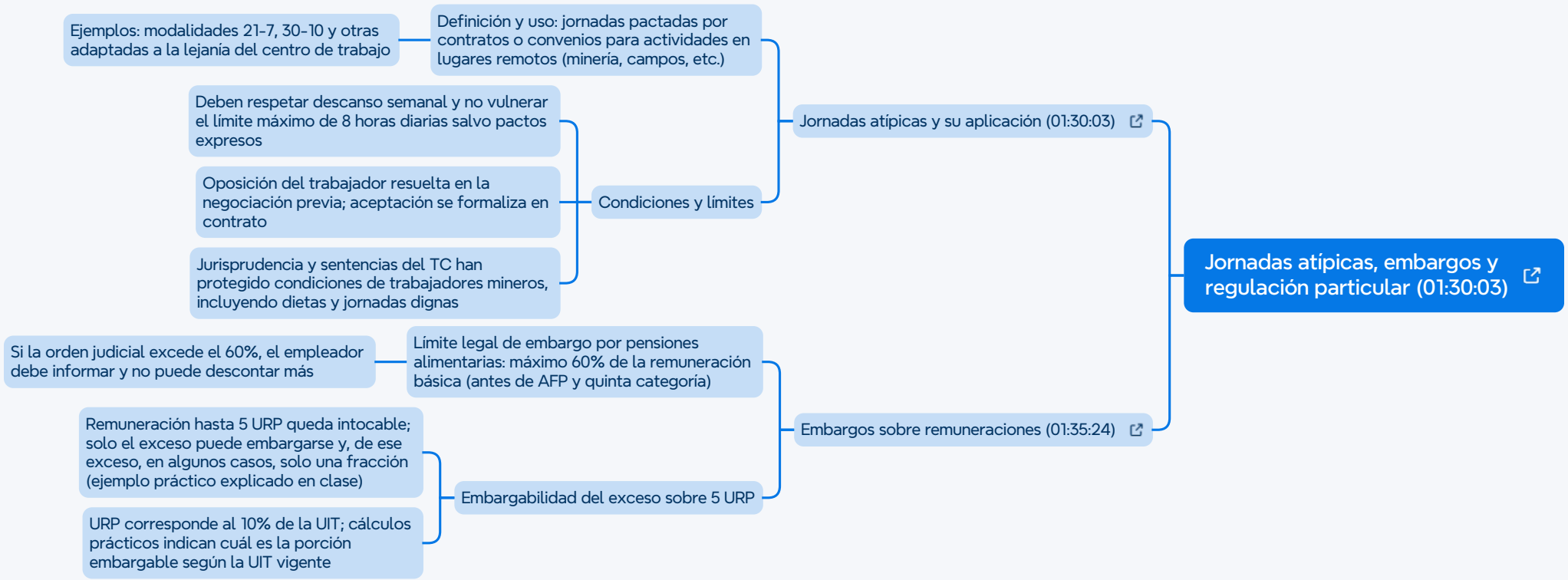

Jornada nocturna y reglas específicas (00:29:22)
Definición y requisitos del trabajo nocturno (00:29:42)
Jornada nocturna: período generalmente entre 22:00 y 06:00 horas (también mencionado 23:00 a 06:00 en la clase)
La ley fija rango para considerar horario nocturno; protección por rotación para evitar agotamiento
Remuneración mínima para trabajador nocturno
Debe percibir al menos el 25% adicional sobre la jornada diurna en conceptos complementarios; en clase se destacó protección por salud laboral
Aplicaciones prácticas y rotación (00:31:16)
Centros de trabajo con labores nocturnas deben organizar rotaciones (semanal, quincenal) por seguridad y salud
Empresas deben respetar la sobretasa y condiciones laborales especiales para personal nocturno


Formas de pago de la remuneración y remuneración en especie (00:34:21)
Modalidades de pago: dinero, especie y mixto (00:34:21)
Tipos: pago íntegro en dinero, en especie (hasta 20% máximo) o mixto
Pago en especie debe estar valorizado al valor de mercado y ser de libre disposición del trabajador
Si se paga en especie, debe consignarse en la boleta de pago
Riesgos y requisitos del pago en especie (00:36:33)
Problemas habituales: valoración justa y libre disposición
Jurisprudencia limita pago total en especie; práctica común evitar pagos significativos en especie
Ejemplos aceptables
Bienes de propia producción entregados en cantidad razonable no son computables como remuneración
Transporte, viáticos y alimentación indirecta pueden considerarse no remunerativos si cumplen condiciones establecidas
Fraude en simulaciones de suministro indirecto puede llevar a que el beneficio sea considerado remunerativo (caso de comedor contratado por tercero pero controlado por empleador)


Clasificación de remuneraciones por periodicidad y variabilidad (00:39:46)
Remuneración fija, variable e mixta (00:39:46)
Fija
Monto conocido y estable; pagado mensual, quincenal o diario (jornal)
No puede ser rebajada ni descontada sin causa legal
Variable
Depende de resultados o producción (comisiones, destajo)
Si resulta en ingreso menor al RMV, empleador debe compensar la diferencia
Mixta
Combina componente fijo y variable; caso menos habitual pero posible
Ejemplos y casos prácticos (00:41:12)
Comisionistas y vendedores
Ganancias pueden ser altas si cumplen ventas; empleador debe garantizar el RMV si la variable no alcanza
Normas sobre mínimos de venta y consecuencias para el pago del mes


Conceptos no remunerativos según ley (00:46:44)
Artículos y exclusiones legales principales (00:46:44)
Referencia: artículo 19 y 20 del Decreto Legislativo 650 (ley CTS, aprobado por DS 001-97-TR)
Enumeración de conceptos no computables para fines legales
Lista de conceptos no remunerativos y condiciones (00:47:28)
Gratificaciones ordinarias y extraordinarias no computables para fines legales
Ordinarias: julio y diciembre; extraordinarias: liberalidades eventuales
Participación en utilidades y pagos puntuales de liberalidad no son computables
Valor del transporte no computable si está supeditado a asistencia y cubre razonablemente el traslado
Si el transporte no cumple esas condiciones, se considera remunerativo
Bonificaciones por educación, cumpleaños, matrimonio, nacimiento, fallecimiento y similares no son remunerativas
Bienes de propia producción en cantidad razonable no son computables
Movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y vales/alimentación indirecta no son remunerativos si se ajustan a las reglas
Indemnizaciones por muerte, invalidez, despido arbitrario y falta de goce vacacional no son remunerativas
Propinas de usuarios no forman parte de la remuneración pagada por el empleador


Remuneración íntegra anual (RIA) y su regulación (00:54:04)
Naturaleza y requisitos de la RIA (00:54:04)
Definición: sistema que permite dividir la remuneración anual en 12 cuotas mensuales, integrando gratificaciones, CTS, vacaciones y demás conceptos remunerativos
No genera gratificaciones adicionales ni CTS por separado, porque ya están incluidas en la suma anual
Condición esencial: aplicable solo a trabajadores que ganen al menos 2 UIT mensuales
UIT citada en clase: 5,150; umbral de 2 UIT = 10,300 soles mensuales; otra referencia del video indica 2 UIT = 8,800 soles según criterios prácticos del expositor
Formalidades y efectos prácticos (00:57:32)
La RIA debe acordarse por escrito entre empleador y trabajador
Debe precisarse si comprende todos los beneficios sociales (gratificaciones, CTS, asignación familiar, etc.) o si se excluye alguno
No incluye utilidades ni, en criterio del expositor, comisiones o bonificaciones por rendimiento por su variabilidad
Obligaciones del empleador bajo RIA
Registrar mensualmente en la planilla (PLAME) el importe proporcional correspondiente
Pagar aportes y retenciones (salud, impuesto a la quinta categoría, AFP) en la oportunidad que corresponda
Si incluye CTS, desaparece la obligación de depósitos semestrales
Límite operativo: si el trabajador gana menos del umbral de 2 UIT no puede ser sujeto de RIA
Tratamiento de prestaciones alimentarias (01:25:13)
Pagos directos vs indirectos
Si prestaciones alimentarias son pagadas directamente por el empleador constituyen remuneración
Si son suministradas de forma indirecta por tercero y cumplen requisitos, pueden no ser remunerativas
Riesgo de simulación
Simulación mediante terceros para ocultar la naturaleza remunerativa puede ser calificada como fraude por la justicia (caso expuesto donde la Corte Suprema declaró remunerativo el suministro al comprobar control del empleador)
Convenio ante el Ministerio de Trabajo
Para ciertos arreglos de suministro indirecto, se recomienda documentar y, cuando corresponda, presentar convenio al Ministerio para respaldo


Jornadas atípicas, embargos y regulación particular (01:30:03)
Jornadas atípicas y su aplicación (01:30:03)
Definición y uso: jornadas pactadas por contratos o convenios para actividades en lugares remotos (minería, campos, etc.)
Ejemplos: modalidades 21-7, 30-10 y otras adaptadas a la lejanía del centro de trabajo
Condiciones y límites
Deben respetar descanso semanal y no vulnerar el límite máximo de 8 horas diarias salvo pactos expresos
Oposición del trabajador resuelta en la negociación previa; aceptación se formaliza en contrato
Jurisprudencia y sentencias del TC han protegido condiciones de trabajadores mineros, incluyendo dietas y jornadas dignas
Embargos sobre remuneraciones (01:35:24)
Límite legal de embargo por pensiones alimentarias: máximo 60% de la remuneración básica (antes de AFP y quinta categoría)
Si la orden judicial excede el 60%, el empleador debe informar y no puede descontar más
Embargabilidad del exceso sobre 5 URP
Remuneración hasta 5 URP queda intocable; solo el exceso puede embargarse y, de ese exceso, en algunos casos, solo una fracción (ejemplo práctico explicado en clase)
URP corresponde al 10% de la UIT; cálculos prácticos indican cuál es la porción embargable según la UIT vigente

Beneficios laborales: asignación familiar y gratificaciones (01:39:42)

- Asignación familiar (01:39:42)
  - Naturaleza y cálculo
    - Se paga el 10% de la RMV; ejemplo con RMV 1,025 → 102.50 soles
    - Se paga a partir de tener al menos un hijo; no es proporcional al número de hijos (un solo pago)
  - Requisitos y duración
    - Se paga hasta que el hijo cumpla 18 años; puede extenderse hasta 6 años adicionales si el hijo acredita estudios superiores mediante matrícula u otra constancia
    - El trabajador debe informar y acreditar el derecho (acta de nacimiento, DNI, matrícula)
  - Compatibilidad y mejoras por convenio
    - Cada empleador de quien recibe ingresos debe pagar la asignación si corresponde
    - El convenio colectivo puede mejorar la asignación, pero no reducirla; trabajadores en regímenes especiales pueden recibirla de forma proporcional según su régimen
- Gratificaciones (01:54:16)
  - Concepto y derecho
    - Gratificaciones de julio y diciembre equivalen a un sueldo cada una para régimen general; para pequeña empresa se paga media gratificación en cada fecha
    - Requisito: pertenecer a la planilla y haber laborado al menos un mes para generar derecho proporcional
  - Cálculo y gratificación trunca
    - Gratificación proporcional según los meses trabajados en el semestre (sueldo/6 por mes laborado)
    - Diferencia entre gratificación (privado) y aguinaldo (sector público, monto fijo determinado por gobierno)
  - Sanciones por incumplimiento
    - Incumplimiento en el pago de gratificaciones es infracción sancionable por la autoridad laboral

Régimen MYPE, liquidaciones y efectos de la afiliación (01:57:51)

- Régimen aplicable y consecuencias en liquidación (01:57:51)
  - Diferencias entre régimen general y régimen MYPE
    - MYPE puede aplicar beneficios reducidos (por ejemplo, 50% en algunos beneficios sociales)
    - Si empleador está inscrito en régimen general y paga como tal, debe mantener ese régimen; errores en registros y pagos generan derecho del trabajador a reclamar
  - Regularización y reclamos
    - Si el empleador pagó incorrectamente o no estuvo inscrito como MYPE, trabajador puede acudir a la Zona de Inspección o al Poder Judicial para exigir la liquidación conforme al régimen que corresponda
    - Empleador que pagó demás podría intentar recuperar sobrepagos solo siguiendo procedimientos legales; la liquidación final debe ajustarse a la normativa aplicable al régimen real
  - Consideraciones prácticas sobre elección de régimen y reputación laboral
    - Algunos empleadores evitan inscribirse en MYPE por temor a reducir remuneraciones o afectar la motivación del personal
    - Elección del régimen debe basarse en cumplimiento legal y análisis de costos; consecuencias de optar erróneamente pueden implicar regularizaciones y sanciones
- Materiales de apoyo y cierre de clase (01:14:22)
  - Proyección de videos resumen sobre remuneración y RIA para reforzar conceptos
    - Recursos compartidos por el expositor (link a video) y recomendación de consultar blog y redes (Facebook, LinkedIn) para materiales complementarios
  - Asistencia y finalización
    - Registro de asistencia al cierre; invitación a consultas posteriores y disposición del profesor para resolver dudas finales
  - Interacción final y comentarios del expositor
    - Observación práctica sobre liquidaciones: si hubo error en inscripción o en el régimen, el empleador deberá ver cómo recuperar o corregir la situación
    - Discusión breve sobre decisiones empresariales respecto a inscribirse o no en régimen MYPE y el impacto en motivación y remuneraciones de los trabajadores
  - Participación y agradecimientos finales
    - Intervenciones cortas de cierre y reiterados agradecimientos hacia el final de la sesión, marcando la finalización del módulo y el cierre del diplomado